

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 3 - HUẾ
THÀNH PHỐ HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 24 /2025/HS-ST
Ngày 30-9-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - HUẾ, THÀNH PHỐ HUẾ

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Trường.

Các Hội thẩm nhân dân:

- Bà Lê Thị Út Hương.
- Ông Nguyễn Văn Duật.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Nguyễn Thanh Huyền, Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 3 - Huế.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Huế tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Trường Thi - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 3 - Huế xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 16/2025/TLST-HS ngày 15 tháng 9 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 20/2025/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 9 năm 2025 đối với:

- Bị cáo: Nguyễn Văn C, sinh ngày 05/01/2005 tại thành phố H; số định danh cá nhân: 046205010510; nơi cư trú: Tổ dân phố G, thị trấn S, huyện Q, thành phố H (nay là thôn G, xã Q, thành phố H); giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 6/12; nghề nghiệp: Thợ cơ khí; con ông Nguyễn Văn G, sinh năm 1973; con bà Phan Thị T, sinh năm 1975; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không có; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh; *có mặt*.

- Bị hại: Cháu Trần Thị Minh T1, sinh năm 2008 (đã chết).

- Người đại diện hợp pháp của bị hại:

1. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1979; trú tại: Tổ dân phố L, phường K, thành phố H (là mẹ đẻ của bị hại); *có mặt*.

2. Ông Trần Kiên T2, sinh năm 1979; trú tại: Tổ dân phố L, phường K, thành phố H (là cha đẻ của bị hại, vừa là người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị H); *có mặt*.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Ông Nguyễn Văn G, sinh năm 1973; trú tại: Thôn G, xã Q, thành phố H; *có mặt*.

2. Bà Phan Thị T, sinh năm 1975; trú tại: Thôn G, xã Q, thành phố H; *có mặt*.

- *Người làm chứng*: Ông Trần Đức N, sinh năm 1972; *có mặt*.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25/02/2025, Nguyễn Văn C (không có giấy phép lái xe) điều khiển xe mô tô, hiệu YAMAHA, loại SIRIUS biển kiểm soát 75E1-375.34 chạy hướng từ Quốc lộ A đến Tỉnh lộ 19 - đường N để về nhà. Khi đến đoạn Km 00+950 m đường Tỉnh lộ 8B, C phát hiện phía trước cùng chiều có nhóm học sinh điều khiển xe máy, xe máy điện đi hàng 2, hàng 3 và đang đi giữa phần đường của hai chiều xe chạy ngược chiều nhau. Lúc này, C điều khiển xe với tốc độ 45 - 50 km/h, lấn sang phần đường bên trái của chiều lưu thông ngược lại để vượt qua nhóm các em học sinh phía trước. Trong lúc vượt xe, C phát hiện một người điều khiển xe mô tô đang lưu thông theo hướng ngược lại nên đã lách tránh xe mô tô của mình về lại phần đường bên phải theo chiều lưu thông thì xe mô tô 75E1 - 375.34 va chạm với xe máy điện biển kiểm soát 75MD3 - 015.68 do cháu Trần Thị Minh T1 lưu thông cùng chiều gây ra tai nạn giao thông. Sau va chạm, C bị mất tay lái nên để xe lao về phía trước rồi ngã xuống ruộng lúa dưới lề đường bên trái; cháu T1 bị ngã xe nằm bất tỉnh trên mặt đường.

Sau đó, cháu T1 được ông Trần Đức N và nhiều người khác đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện T3 nhưng do bị thương nặng nên đến 12 giờ 30 phút ngày 26/02/2025, cháu T1 chết.

Kết quả khám nghiệm hiện trường như sau:

Nơi xảy ra tai nạn thuộc Km 00+950 m đường Tỉnh lộ 8B thuộc xã H, thị xã H (nay là phường K, thành phố H) - là đoạn đường bằng bê tông, rộng 5,5 m, mặt đường phẳng, tầm nhìn không bị che khuất; không có hệ thống đèn điện chiếu sáng ban đêm.

Hiện trường được đánh số thứ tự từ (1) đến (8). Lấy biển báo nguy hiểm đường cong làm mốc, chọn mép đường bên phải hướng từ QL1A - Q làm hướng khám nghiệm.

Quá trình khám nghiệm phát hiện ghi nhận các dấu vết như sau:

Vị trí số (1): Vùng trượt dài 0,4 m, rộng 0,15 m, có chiều từ đường QL1A - Q, từ mép đường trái sang phải, khởi điểm cách mép đường phải 2,65 m và cách điểm mốc (biển báo nguy hiểm đường cong) 06 m, kết thúc vùng trượt cách mép đường phải 2,5 m.

Vị trí số (2): Xe máy điện 75MĐ3 - 015.68 ngã nghiêng sang trái trên mặt đường, đầu xe hướng Q, đuôi xe hướng QL1A, trực trước cách mép đường phải 02 m, trực sau cách mép đường phải 2,2 m, đuôi xe máy điện có vết trượt dài 0,2 m và nằm ngay trực sau xe máy điện; cách khởi điểm vùng trượt số (1) là 2,4 m.

Vị trí số (3): Vùng chà dài 12 m, rộng 0,05m, nằm trên mặt đường có chiều từ QL1A - Q, từ phải sang trái, khởi điểm vùng mép đường phải 3,3 m và cách khởi điểm vùng trượt số (1) là 1,7 m, kết thúc vùng chà cách mép đường phải 3,5 m.

Vị trí số (4): Vùng chất màu nâu đỏ, kích thước 0,10 x 0,10 m nằm ngay tâm đường, tâm cách mép đường phải 2,75 m và cách trực trước của xe máy điện 2,5 m.

Vị trí số (5): Vùng cày đất, cỏ dài 5,5 m, rộng 0,5 m, nằm ở lề đường bên trái, khởi điểm cách mép đường phải 5,5 m và nằm ngay kết thúc vùng chà số (3), kết thúc vùng cày cỏ cách mép đường phải 08 m.

Vị trí số (6): Vùng chà bám dính chất màu xanh, kích thước 0,5 x 0,5 m, nằm ngay ở mép đường bên trái, khởi điểm và kết thúc cách mép đường phải 5,5 m, khởi điểm cách điểm kết thúc vùng chà số (3) là 3,5 m.

Vị trí số (7): Xe mô tô 75E1 - 375.34 ngã nghiêng sang trái ở ruộng lúa, dưới lề đường bên trái, trực trước cách mép đường bên phải 8,2 m, trực sau cách mép đường phải 08 m và nằm ngay điểm kết thúc vùng cày số (5).

Vị trí số (8): Vùng lúa bị xô ngã, kích thước (01 x 0,8 m), tâm cách trực trước xe mô tô 4,5 m, cách mép đường bên phải 08 m.

Kết quả khám nghiệm các phương tiện như sau:

- Xe mô tô 75E1 - 375.34: Toàn bộ thân xe bên trái bám dính bùn đất. Gương chiếu hậu bên trái bị va đập cong vênh xô dòn từ sau đến trước, phần gáo gương rơi khỏi vị trí ban đầu. Dè chắn bùn trước, phần trước bên phải bị trầy xước bám dính chất màu trắng, kích thước 08 x 2,5 cm, có chiều từ trước ra sau, điểm gần nhất cách mặt đất 50 cm.

- Xe máy điện 75MĐ3 - 015.68: Tay phanh trước bên trái, phần mút ngoài cùng phía trước bị mài sáng kim loại, kích thước 01 x 01 cm, khoảng cách giữa 02 vết này là 13 cm. Ốp nhựa bảo vệ đồng hồ công tơ mét và khoá điện bị rơi khỏi vị trí ban đầu. Ốp nhựa thân xe bên trái, phần sau dưới yên xe bị mài xước phần nhựa, kích thước 12 x 10 cm. Ốp nhựa gác chân trước bên trái, phần trước bị mài tua phần nhựa, kích thước 20 x 4 cm. Chân chống đứng, phần mút ngoài cùng bên trái bị mài sáng kim loại, kích thước 2,5 x 0,5 cm. Dè chắn bùn sau, phần nhựa gắn biển số xe phía sau bên phải bị nứt vỡ, kích thước 09 x 0,5 cm. Lốp sau, mặt tà lông bên phải có vùng chà làm mới cao su lốp xe, tạo vùng, kích thước (57 x 3 cm).

Về vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ:

- 01 (một) chiếc xe mô tô, nhãn hiệu YAMAHA, loại SIRIUS, màu đỏ - đen, biển số đăng ký 75E1 - 375.34.

- 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 75 004975, tên chủ xe Nguyễn Văn C, biển số đăng ký 75E1 - 375.34.

- 01 (một) chiếc xe máy điện, nhãn hiệu FUJI, màu đỏ - đen, biển số đăng ký 75MĐ3 - 015.68

- 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 037383, biển số đăng ký 75MĐ3 - 015.68, tên chủ xe Trần Kiên T2.

Tại Kết luận giám định tử thi số 52/25/KLGĐTT ngày 20/3/2025 của Trung tâm Giám định y khoa - pháp y thành phố H đối với Trần Thị Minh T1 kết luận:

1. Các kết quả chính:

Chấn thương sọ não nặng không hồi phục, nứt vỡ xương sọ lan xuống nền, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não phải, xuất huyết dưới nền, hiện tượng chấn động não lan tỏa não phải, thoát vị qua liềm hai não, hôn mê sâu dẫn đến phù não, tụ máu não.

Chấn thương ngực kín: đụng dập lồng ngực do va chạm, gãy xương sườn số 6 bên phải và xương sườn số 7 bên trái.

Chấn thương cánh tay trái và đùi trái: bị va đập, sưng nề.

Kết quả khác: Các tổn thương khác trên cơ thể không đủ để gây chết.

2. Kết luận nguyên nhân chết: Chết do chấn thương sọ não nặng không hồi phục do tai nạn giao thông.

Tại Biên bản kiểm tra nồng độ cồn lúc 19 giờ 00 phút ngày 25/02/2025 xác định Nguyễn Văn C không có nồng độ cồn. Tại Phiếu kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể ngày 25/02/2025 của Công an xã H kết luận Nguyễn Văn C âm tính với chất ma túy trong cơ thể.

Tại Kết luận định giá tài sản số 18/KL-HĐĐGTS ngày 14/5/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thị xã H xác định: Giá trị tài sản bị thiệt hại của xe mô tô biển số 75E1-375.34 là 672.000 đồng.

Tại Kết luận định giá tài sản số 19/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thị xã H xác định: Giá trị thiệt hại của xe máy điện biển số 75MĐ3-015.68 là 386.000 đồng.

Ngày 19/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại tài sản, đồ vật, tài liệu nêu trên cho chủ sở hữu.

Về trách nhiệm dân sự: Ngày 16/4/2025, Nguyễn Văn C và ông Nguyễn Văn G, bà Phan Thị T thỏa thuận với ông Trần Kiên T2, bà Nguyễn Thị H là người đại diện hợp pháp của bị hại bồi thường số tiền 100.000.000 đồng, thời hạn trả xong tiền bồi thường là ngày 16/6/2025. Đến ngày 06/7/2025, Nguyễn Văn C đã bồi thường được 55.000.000 đồng.

Tại Cáo trạng số: 15/CT-VKS ngày 15/9/2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Huế đã quyết định truy tố Nguyễn Văn C về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị:

- Về hình sự: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 để xử phạt bị cáo từ 24 tháng đến 30 tháng tù.

- Về dân sự: Ghi nhận bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị hại đã thỏa thuận bồi thường.

- Về án phí: Buộc bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến, khiếu nại gì về các quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người tiến hành tố tụng.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Trình bày lời bào chữa, bị cáo không có ý kiến về hành vi và tội danh, chỉ đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, ông Trần Kiên T2 là người đại diện hợp pháp của bị hại yêu cầu buộc bị cáo bồi thường số tiền còn lại là 45.000.000 đồng do đã quá thời hạn thỏa thuận.

Lời sau cùng của bị cáo: “Bị cáo đã biết sai phạm; bị cáo hứa không tái phạm, mong Tòa giảm nhẹ cho bị cáo”.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về quyết định, hành vi tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố tụng khác đều không có ý kiến hay khiếu nại gì về các quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Các quyết định, hành vi tố tụng đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định. Do đó, các quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

Tuy nhiên, các tài liệu tố tụng do cơ quan điều tra lập đã ghi không đúng số định danh cá nhân của Nguyễn Văn C, Tòa án đã điều chỉnh tại bản án.

[2] Về hành vi phạm tội: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án nên có cơ sở kết luận:

Nguyễn Văn C không có giấy phép lái xe theo quy định nhưng vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 25/02/2025 vẫn điều khiển xe mô tô, biển kiểm soát 75E1-375.34. Khi đến đoạn Km 00 + 950 m đường Tỉnh lộ 8B thuộc địa phận xã H, thị xã H (nay là phường K, thành phố H), C đã không tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách giữa các xe khi có biển báo hiệu nguy hiểm và chướng ngại vật trên đường, vi phạm quy định về vượt xe gây tai nạn giao thông. Hậu quả làm cháu Trần Thị Minh T1 bị thương; đến ngày 26/02/2025, cháu T1 chết.

Hành vi của Nguyễn Văn C điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đã vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 9, các điểm b, h khoản 3 Điều 12 và khoản 3, 6 Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024; hậu quả làm chết một người. Tại thời điểm thực hiện hành vi, bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Như vậy, hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” với tình tiết “Không có giấy phép lái xe theo quy định” được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ của tội phạm và nhân thân.

Bị cáo là người đã thành niên, biết không có giấy phép lái bị cấm điều khiển xe nhưng vẫn thực hiện, có lỗi dẫn đến tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự, an toàn giao thông, làm chết một người để lại hậu quả đau lòng cho gia đình bị hại.

Xét bị cáo từ trước đến nay chưa vi phạm pháp luật, có nhân thân tốt.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phạm vào tình tiết tăng nặng.

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã thỏa thuận và bồi thường một phần để khắc phục hậu quả; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng là tình tiết giảm nhẹ tại các điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

[5] Về hình phạt: Xét các căn cứ quyết định hình phạt như đã phân tích, cần áp dụng Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 quyết định hình phạt tù có thời hạn để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và không phạm vào tình tiết tăng, lần đầu phạm tội với lỗi vô ý, tuổi còn trẻ nên áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[6] Về bồi thường thiệt hại:

Bị cáo là người đã thành niên gây ra thiệt hại nên có trách nhiệm bồi thường theo Điều 584 và khoản 1 Điều 586 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Các bên thỏa thuận bồi thường toàn bộ thiệt hại với số tiền 100.000.000 đồng (Một

trăm triệu đồng), hoàn thành ngày 16/6/2025 nhưng đến ngày 06/7/2025 chỉ bồi thường được 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng). Do đó, người đại diện hợp pháp của bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền còn lại 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng) là có cơ sở, phù hợp quy định tại các Điều 585 và 591 của Bộ luật Dân sự năm 2025.

Số tiền bồi thường có một phần của ông Nguyễn Văn G, bà Phan Thị T là cha, mẹ đẻ của bị cáo. Tại phiên tòa, ông G và bà T không có yêu cầu bị cáo hoàn trả lại số tiền đã bồi thường nên ghi nhận.

[7] Về xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra đã xử lý đúng quy định nên không xét.

[8] Về án phí sơ thẩm: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23, Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án,

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) và án phí dân sự sơ thẩm tương ứng số tiền còn phải bồi thường là $45.000.000 \text{ đồng} \times 5\% = 2.250.000 \text{ đồng}$ (Hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 260; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017,

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn C phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xử phạt Nguyễn Văn C: 02 (Hai) năm tù, thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 584, 585, khoản 1 Điều 586, Điều 591, ghi nhận các đương sự đã thỏa thuận bồi thường thiệt hại với số tiền là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng), đã bồi thường được 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng).

Buộc Nguyễn Văn C phải bồi thường số tiền còn lại là 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng) cho ông Trần Kiên T2, bà Nguyễn Thị H.

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu cho đến khi thi hành án xong, người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

3. Về án phí sơ thẩm: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23, Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Bị cáo Nguyễn Văn C phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 2.250.000 đồng (Hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt có quyền kháng cáo phần trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND thành phố Huế (01);
- VKSND thành phố Huế (01);
- CQ CSĐT CA thành phố Huế (01);
- CQ THAHS CA thành phố Huế (01);
- PV06 CA thành phố Huế (01);
- THADS thành phố Huế (01);
- VKSND khu vực 3-Huế (01);
- Bị cáo (01);
- Người ĐDHP của BH (02);
- Người CQLNVLQ (02);
- Lưu HSVA;
- Lưu án văn HS; THAHS.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(Đã ký)

Trần Văn Trường